

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นางสุขามาลย์ พงษ์ไพบูลย์

ผู้ร้อง

1225/2535

ป.พ.พ. มาตรา 1452, มาตรา 1495, มาตรา 1496, มาตรา 1501

ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้ผู้ร้องกับพันธมิตร ป. ได้จดทะเบียนสมรสกันในขณะที่พันธมิตร ป. มีคู่สมรสอยู่แล้วอันมีผลทำให้การสมรสระหว่างผู้ร้องกับพันธมิตร ป. เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1452, 1496 แต่มาตรา 1501 ก็ได้บัญญัติว่า การสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตาย การหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอน เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า การสมรสระหว่างผู้ร้องกับพันธมิตร ป.ได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยการหย่าก่อนที่ผู้ร้องจะมาร้องขอในคดีนี้ การสมรสซ้อนระหว่างผู้ร้องกับพันธมิตร ป.จึงไม่มีผลกระทบหรือโต้แย้งสิทธิของผู้ร้อง ทั้งตามคำร้องของผู้ร้องก็ได้กล่าวว่าการจดทะเบียนสมรสซ้อนระหว่างผู้ร้องกับพันธมิตร ป. เป็นเหตุให้มีผู้กระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงร้องขอให้ศาลพิพากษาว่า การจดทะเบียนสมรสระหว่างผู้ร้องกับพันธมิตร ป.เป็นโมฆะไม่ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องจดทะเบียนสมรสกับพันธมิตรปริชา เรืองเดชเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๓ ต่อมาได้จดทะเบียนหย่าเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ ระหว่างสมรส

กับผู้ร้อง พันตรีปรีชา มีคู่สมรสอยู่ก่อนโดยได้จดทะเบียนสมรสกับนางเสริมสุข เรื่อง
เดชะขอให้พิพากษาว่าการสมรสระหว่างผู้ร้องกับพันตรีปรีชาเป็นโมฆะ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า แม้ผู้ร้องกับพันตรีปรีชาได้จดทะเบียน
สมรสกันในขณะที่พันตรีปรีชา มีคู่สมรสอยู่แล้ว อันมีผลทำให้การสมรสระหว่างผู้ร้อง
กับพันตรีปรีชาเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๒,
๑๔๙๖ และแม้ตามมาตรา ๑๔๙๕ จะบัญญัติว่า คำพิพากษาศาลเท่านั้นจะแสดงว่าการ
สมรสใดเป็นโมฆะ แต่ตามมาตรา ๑๕๐๑ ก็ได้บัญญัติว่า การสมรสสิ้นสุดลงด้วยความ
ตาย การหย่า หรือศาลพิพากษาให้เพิกถอน ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ความว่า การ
สมรสระหว่างผู้ร้องกับพันตรีปรีชาได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยการหย่าก่อนที่ผู้ร้องจะมา
ร้องขอในคดีนี้ การสมรสซ้อนระหว่างผู้ร้องกับพันตรีปรีชาจึงไม่มีผลกระทบหรือได้
แย่งสิทธิของผู้ร้อง และตามคำร้องของผู้ร้องก็ได้กล่าวแสดงว่าการจดทะเบียน
สมรสซ้อนดังกล่าวเป็นเหตุให้มีผู้กระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือ
หน้าที่ของผู้ร้อง อันจะเป็นเหตุให้ผู้ร้องมีอำนาจมาร้องขอต่อศาลตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ ผู้ร้องจึงร้องขอให้ศาลพิพากษา
ว่าการจดทะเบียนสมรสระหว่างผู้ร้องกับพันตรีปรีชาเป็นโมฆะไม่ได้

พิพากษายืน.

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-สมปอง เสนเนียม)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นางสาวบุญมี จิตะศิริ

ศาสตราจารย์ - นายวิรัตน์ ลัทธพิวงศกร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ